

서울중앙지방법원 2026. 7. 16. 선고 2025가합11696 판결
대금반환

서울중앙지방법원

제 2 9 민 사 부

판 결

사건	2025가합11696 대금반환
원고	별지1 원고들 명단 기재와 같다.<comment_bc id="1" /><comment_bc id="2" /> 원고들 소송대리인 법무법인 혜승 담당변호사 최수진

피고<comment_bc id="3" />	1. 주식회사 A 소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 허진용, 정원준, 이정윤, 구운영 2. B 주식회사 소송대리인 법무법인 집현전 담당변호사 김용호, 이영환 3. C 주식회사 소송대리인 법무법인 연우 담당변호사 오현성 4. 주식회사 BX 5. BY 주식회사 소송대리인 법무법인 선해 담당변호사 민현 6. 주식회사 BU 7. 주식회사 BZ 소송대리인 법무법인 청목 담당변호사 윤대웅, 이원준 8. 주식회사 CA 9. CB 주식회사 10. 주식회사 CC 11. CD 주식회사 소송대리인 법무법인 김장리 담당변호사 이예슬 12. BV 주식회사 13. CE 주식회사 14. CF 주식회사 소송대리인 법무법인 화현 담당변호사 김나현 15. 주식회사 CG 16. 주식회사 CH 17. CI 주식회사 18. 주식회사 CJ 소송대리인 변호사 윤승환 19. CK 주식회사 피고 12, 13, 15, 16, 17, 19의 소송대리인 법무법인 시공 담당변호사 송충열, 이광준
변론종결	2026. 6. 4.
판결선고	2026. 7. 16.

주 문

1. 별지3 표 '피고1(판매사)'란 기재 각 피고들은 같은 표 '원고'란 기재 각 원고들(원고 CL, CM, CN, CO, CP^[4]은 제외)에게 같은 표 '청구금액'란 기재 각 돈 및 위 각 돈에 대하여 피고 B 주식회사, 주식회사 CA은

2025. 7. 25.부터, 피고 B 주식회사, 주식회사 CA을 제외한 나머지 피고들은 2025. 7. 26.부터 각 다 갚는 날 까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

2. 원고 CL, CM, CN, CO, CP의 같은 표 '피고1(판매사)'란 및 '피고2(PG사)'란 기재 각 피고들에 대한 각 청구 및 원고 CL, CM, CN, CO, CP를 제외한 나머지 원고들의 위 '피고2(PG사)'란 기재 각 피고들에 대한 각 청구를 모두 기각한다.

3. 소송비용 중 별지3 표 '원고'란 기재 각 원고들(원고 CL, CM, CN, CO, CP은 제외)과 같은 표 '피고1(판매사)'란 기재 각 피고들 사이에 생긴 부분은 위 피고들이 부담하고, 위 원고들과 같은 표 '피고2(PG사)'란 기재 각 피고들 사이에 생긴 부분은 위 원고들이 부담하고, 원고 CL, CM, CN, CO, CP과 같은 표 '피고1(판매사)'란 및 피고2(PG사)'란 기재 각 피고들 사이에 생긴 부분은 원고 CL, CM, CN, CO, CP이 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

별지3 표 '피고1(판매사)'란 및 '피고2(PG사)'란 기재 각 피고들은 공동하여 같은 표 '원고'란 기재 각 원고들에게 같은 표 '청구금액'란 기재 각 돈 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. [5]

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

1) 주식회사 CQ(이하 처음 기재하는 외에는 '주식회사' 명칭을 생략한다), 주식회사 CR는 「전자상거래 등에에서의 소비자보호에 관한 법률(이하 '전자상거래법'이라 한다)」 제20조, 제2조 제4호가 정한 통신판매중개자 내지 통신판매중개업자이다.

2) 피고 주식회사 A, B 주식회사, C 주식회사, 주식회사 BX, BY 주식회사, 주식회사 BU, 주식회사 BZ, 주식회사 CA, CB 주식회사, 주식회사 CC(피고 1 내지 10)는 전자상거래법 제2조 제3호가 정한 통신판매업자로

서 사이버몰 CS, 사이버몰 CT(이하 '사이버몰' 명칭을 생략한다)에 각각 입점하여 여행, 숙박, 항공상품(이하 '여행 등 상품'이라 한다) 등을 판매하였다(이하 위 통신판매업자인 피고들을 통틀어 '피고 판매사'라 한다).

3) 피고 CD 주식회사, BV 주식회사, CE 주식회사, CF 주식회사, 주식회사 CG, 주식회사 CH, CI 주식회사, 주식회사 CJ, CK 주식회사(피고 11 내지 19)는 여신전문금융업법 제2조 제5호 나목에서 정한 신용카드 등에 의한 거래를 대행하거나 통신과금서비스를 제공하는 결제대행업체(PG, Payment Gateway) 혹은 전자금융거래법 제2조 제4호에서 정한 전자금융업자로서 CR, CQ와의 계약에 따라 위 각 회사를 이용하여 이루어지는 통신판매거래의 전자지급결제를 대행하였다(이하 위 결제대행업체인 피고들을 통틀어 '피고 PG사'라 한다).

4) 원고들^[6]은 CQ, CR를 통해 피고 판매사들과 여행 등 상품의 구매계약을 체결하고 그 대금을 지급한 자이다.

나. CQ, CR의 거래 및 정산구조

1) CQ, CR는 각각 CQ, CR에 입점한 통신판매업자가 판매하는 상품들의 내용, 가격, 판매자 등에 대한 정보를 소비자에게 제공하여 거래가 이루어지도록 하는 이른바 '오픈 마켓'의 역할을 한다.

2) CQ, CR의 구체적인 거래 및 정산구조는 다음과 같다.

가) 소비자는 CQ, CR에서 위 사이버몰에 입점한 통신판매업자가 판매하는 상품을 주문한다.

나) 소비자는 상품의 대금 결제 과정에서 결제대행업체가 제공하는 전자지급결제대행서비스를 이용하여 카드결제, 간편결제 등 결제수단을 선택한 뒤 결제정보를 입력한다. 결제정보를 수신한 결제대행업체는 신용카드사 등에게 결제승인을 요청하여 그 승인을 받은 뒤 그 결제승인정보를 CQ, CR에게 전달한다. CQ, CR는 다시 통신판매업자에게 결제승인정보를 전달하여 소비자가 해당 상품을 구매하였음을 통지하고, 결제승인정보를 받은 통신판매업자는 상품구매가 확정되었다는 메시지를 소비자에게 보냄으로써 계약이 체결된다.

다) 이후 결제대행업체는 신용카드사 등으로부터 결제대금을 수령하여 일정기간 예치한 뒤 수수료를 제외한 대금을 CQ, CR에게 지급하고, CQ, CR 역시 위 대금을 일정 기간 예치한 뒤 상품을 판매한 통신판매업자에게 수수료를 제외한 대금을 지급한다. 특히 CQ, CR는 여행 등 상품에 있어서는 소비자의 여행출발일이 도래한 경우 여행출발일이 속한 월의 익월 15영업일에 통신판매업자에게 판매대금을 정산하여 왔다.

3) 위와 같은 CQ, CR의 여행 등 상품에 관한 거래 및 정산구조를 도식화하면 아래와 같다.

(그림 삽입을 위한 여백)

다. 원고들의 여행 등 상품의 구매계약 체결

원고들은 별지3 표 '계약체결일'란 기재 각 일자에 CQ, CR를 통하여 피고 판매사들과 여행 등 상품의 구매계약을 각 체결하고, 피고 PG사들의 전자지급결제대행서비스^[7]를 이용하여 그 대금을 지급하였다(원고들과 피고 판매사들이 체결한 위 각 구매계약을 '이 사건 각 구매계약'이라 한다). 원고들이 각 구매계약을 체결한 구체적인 내용은 별지3 표 '계약 내용'란 각 기재와 같다.

라. CQ, CR의 정산 지연 발생 등

1) 2024. 7. 22.경부터 CQ, CR의 입점 판매사들에 대한 대규모 결제대금 정산 지연 사태(이하 '이 사건 사태'라 한다)가 발생하였다. 그 결과 CQ, CR에 입점한 통신판매업자들은 CQ, CR가 예치하고 있던 상품 결제 대금을 지급받지 못하였고, CQ, CR를 통하여 상품을 구입하였으나 이를 제공받지 못한 소비자들이 대규모 환불 신청을 하는 일 등이 벌어졌다.

2) 2024. 9. 10. CQ는 서울회생법원 2024회합100105호로, CR는 서울회생법원 2024회합100106호로 회생 절차 개시결정을 받았다. 이후 CQ는 2025. 8. 22. 회생절차가 종결되었으나, CR는 2025. 9. 9. 회생절차 폐지 결정을 받은 뒤 2025. 11. 10. 파산을 선고받았다.

마. 관련 법령

이 사건과 관련된 법령은 별지2 '관련 법령' 기재와 같다.

[인정근거]

피고 BY, CA: 다툼 없는 사실

피고 BY, CA를 제외한 나머지 피고들: 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 15, 17, 19 내지 27, 29 내지 39, 41 내지 51, 53, 54, 55, 57 내지 63, 66, 67, 69 내지 91, 93 내지 105, 107 내지 110, 112 내지 116, 118 내지 126, 130 내지 145, 147 내지 160, 162 내지 171, 173 내지 179, 181 내지 232, 234, 236 내지 246, 248 내지 254, 256 내지 262, 265, 267 내지 274, 276 내지 284, 286 내지 289, 291 내지 316, 318 내지 335, 337 내지 340, 342, 344 내지 349, 351, 354, 356, 358 내지 361, 363 내지 366, 368 내지 372, 373 내지 382, 384 내지 402, 404 내지 414, 417, 419 내지 435, 437 내지 444, 446 내지 451, 453 내지 469, 471 내지 492, 494, 495, 496, 499, 502, 503, 505 내지 515, 517, 518, 520, 521, 522, 524 내지 547, 549, 550, 552 내지 584,

586, 588, 589, 590, 592, 593, 595 내지 602, 604, 605, 606, 608, 609호증, 을가 제1 내지 4호증, 을사 제1호증, 을카 제1호증, 을타 제2호증, 을머 제2호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장 요지

가. 피고 판매사들에 대한 청약철회권 내지 해제권 행사에 기한 대금반환청구

피고 판매사들은 원고들과 이 사건 각 구매계약을 체결하였음에도 CQ, CR로부터 대금을 정산받지 못하였다는 이유로 원고들에게 위 각 계약에 따른 급부의 이행을 거절하고 있다. 이에 원고들은 이 사건 소장 부분의 송달로써 전자상거래법 제17조 제1항 제1호에 따른 청약철회권 내지 채무불이행에 기한 해제권을 행사한다. 따라서 피고 판매사들은 전자상거래법 제18조 제2항에 따라 통신판매업자로서 원고들에게 결제대금을 반환하거나, 해제에 따른 원상회복으로 위 결제대금을 반환할 의무가 있다.

나. 피고 PG사들에 대한 대금반환청구

위와 같이 피고 판매사들은 원고들의 청약철회로 전자상거래법 제18조 제2항에 따라 지급받은 대금을 반환하여야 하고, 피고 PG사들 역시 위 청약철회의 효과로서 제18조 제11항에서 정한 '소비자로부터 재화 등의 대금을 받은 자'로서 피고 판매사들과 연대하여 원고들에게 결제대금을 반환할 의무가 있다. 설령 피고 PG사들이 위 규정에 따른 연대책임을 지지 않는다고 하더라도 신용카드회원 등이 거래취소 또는 환불 등을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다는 여신전문금융업법 제19조 제7항 제3호 및 그 위반에 대한 과태료 제재규정인 같은 법 제72조 제1항 제5호의 취지 등을 종합하면, 피고 PG사들은 이 사건 각 구매계약이 청약철회 내지 해제로 인하여 실효될 경우 피고 판매사들과 공동하여 결제대금을 반환할 의무가 있다고 보아야 한다.

3. 원고 CL, CM, CN, CO, CP(순번 28, 78, 147, 454, 529)의 피고 A, CD, BV에 대한 각 청구에 관한 판단
원고 CL, CM, CN, CO, CP은 CQ를 통하여 통신판매업자인 피고 A와 여행 등 상품의 구매계약을 체결하였음을 전제로 피고 A 및 위 구매계약의 결제대행업체인 피고 CD, BV를 상대로 위와 같은 청구를 구하고 있다.

그러나 위 원고들이 제출한 증거들만으로는 원고들이 피고 A와 사이에 여행 등 상품에 관한 구매계약을 체결하였음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 당사자들 사이에 다툼이 없는 사실, 갑 제29, 79, 149, 233, 458, 533호증의 각 기재에 의하면, DE(원고 CL의 처), DF(원고 CM의 처), DG(원고

CN의 처), DH(원고 CO의 처), DI(원고 CP의 처)이 CQ를 통하여 피고 A과 사이에 여행 등 상품에 관한 구매계약을 각 체결하고, 위 원고들은 그 과정에서 자신의 명의의 신용카드로 대금만을 각 결제한 사실만이 인정될 뿐이다.

이에 대하여 위 원고들은, 피고 A과 구매계약을 체결한 자들과 가족 등의 관계에 있을 뿐만 아니라 실제 대금은 원고들이 지급하였으므로 위 원고들이 계약당사자로서 피고들을 상대로 대금의 반환을 구할 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 전자상거래에서의 계약 체결 구조에 있어 제3자가 소비자 대신 구매대금을 지급하였다는 사실만으로 제3자를 위 계약의 당사자라고 볼 수는 없다. 설령 제3자가 소비자 대신 구매대금을 지급하였더라도 본래 위 구매계약을 체결한 소비자가 지급하여야 할 채무를 대신 지급한 것일 뿐인 이상, 특별한 사정이 없는 한 계약당사자로서 판매자에 대하여 그 반환을 구할 수 있는 자는 그 채무를 부담하는 소비자들이고 제3자는 대위 변제에 따른 권리를 가질 뿐이므로, 위 제3자에 해당하는 원고들이 계약당사자로서 피고들을 상대로 대금의 반환을 구할 수 없다.

결국 피고 A과 여행 등 상품에 관한 구매계약을 체결하였음을 전제로 한 원고 CL, CM, CN, CO, CP의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

4. 원고들^[8]의 피고 판매사들에 대한 각 청구에 관한 판단

가. 청약철회에 기한 대금반환청구에 관한 판단

1) 관련 법리

가) 전자상거래법 제17조 제1항은 '통신판매업자와 재화 등에 관한 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다'고 정하고 있고, 그 구체적인 행사기간을 같은 항 각 호에서 정하고 있다. 그러나 청약철회권이 행사기간 내에 있더라도 전자상거래법 제17조 제2항 각 호의 사유가 있는 경우 소비자의 청약철회권 행사가 제한되어 소비자는 사업자의 의사에 반하여 청약철회권을 행사할 수 없다.

나) 위와 같이 전자상거래법은 소비자가 계약을 체결한 후라도 일정한 기간 내에는 그 의사를 재고하여 아무런 불이익 없이 계약을 처음부터 없었던 것으로 할 수 있도록 청약철회권 규정을 두어 소비자를 보호하고 있다. 소비자는 청약철회권을 행사함으로써 그 계약에서 정한 위약금 등을 부담하지 않고도 체결된 계약을 일방적으로 해소할 수 있고, 이러한 점에서 청약철회권의 행사는 일반적인 계약의 해지와는 구별된다. 소비자에게 청약철회권 행사의 자유는 최대한 보장되어야 하고 그 제한은 예외적으로만 허용되어야 한다(대법원

2023. 6. 15. 선고 2018다287034 판결 참조)

다) 전자상거래법 제17조 제5항은 '재화 등의 훼손에 대하여 소비자의 책임이 있는지 여부, 재화 등의 구매에 관한 계약이 체결된 사실 및 그 시기, 재화 등의 공급 사실 및 그 시기 등에 관하여 다툼이 있는 경우에는 통신판매업자가 이를 증명하여야 한다'고 정하고 있다. 위 전자상거래법 제17조 제5항의 규정 체계, 소비자에게 청약철회권 행사의 자유는 최대한 보장되어야 하고 그 제한은 예외적으로만 허용되어야 한다는 앞서 본 법리 등에 비추어 보면, 통신판매업자 등은 청약철회의 행사기간이 도과하였는지에 관하여 전자상거래법 제17조 제1항 각 호에 해당하는 사실이 발생하였음을 증명할 책임이 있다.

2) 청구원인에 관한 판단

원고들이 피고 판매사들과 이 사건 각 구매계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고들이 위 각 구매계약에 관하여 청약철회권을 행사한다는 의사가 표시된 이 사건 소장 부분이 2025. 6. 27. 이 법원에 제출 및 발송되어 위 소장 부분이 2025. 7. 24. 및 2025. 7. 25. 피고 판매사들에게 도달한 사실은 기록상 명백하다.

청약철회권을 서면으로 행사하는 경우에는 그 의사표시가 적힌 서면을 발송한날에 그 효력이 발생한다(전자상거래법 제17조 제4항). 이 사건 각 구매계약은 원고들의 청약철회권 행사로 인해 2025. 6. 27.자로 실효되었다고 할 것이므로 특별한 사정이 없는 한 피고 판매사들은 전자상거래법 제18조 제2항에 따라 청약철회에 따른 환급으로 원고들에게 이 사건 각 구매계약에 따른 대금 상당액을 반환할 의무가 있다.

3) 피고 A의 주장에 관한 판단

가) 책임 없는 사유로 재화 등 공급이 완료되지 않아 청약철회권을 행사할 수 없다는 주장

(1) 주장의 요지

전자상거래법 제17조 제1항 제1호 단서에 기한 소비자의 청약철회권은 재화 등의 공급이 정상적으로 완료될 수 있는 경우를 전제로 하는 규정이다. 그런데 피고 A은 이 사건 사태라는 피고 A의 책임 없는 사유로 인해 결제대금을 전혀 정산받지 못해 재화 등의 공급을 완료할 수 없었으므로, 원고들이 위 조항에 기하여 청약철회권을 행사할 수 없다.

(2) 판단

전자상거래법 제17조 제1항 제1호는 청약철회권 행사기간에 관하여 '제13조 제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 다만, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화 등을 공

급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날부터 7일'로 정하고 있다.

살피건대, 위 전자상거래법 제17조 제1항 제1호 단서는 통신판매계약 내용에 관한 서면 교부보다 재화 등의 공급이 늦게 이루어진 경우 소비자의 청약철회기간 시기를 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날로 늦추어 소비자의 청약철회권을 최대한 보장케 하려는 취지의 규정이고, 피고 A의 주장과 같이 통신판매 업자가 재화 등의 공급을 정상적으로 완료할 수 있는 경우에만 청약철회권을 인정한다는 취지의 규정으로 볼 수 없다. 이와 다른 전제에선 피고 A의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 청약철회권 행사기간 도과에 관한 주장

(1) 주장의 요지

여행 등 상품의 구매계약에 있어서 항공권이 포함된 상품을 구매한 경우 항공권 발권이 진행되었다면 이는 재화 등의 공급이 시작된 경우에 해당한다. 피고 A은 자신과 여행 등 상품 계약을 체결한 원고들 중 일부에 대하여 항공권 발권 절차를 진행하였으므로 위 항공권 발권일자로부터 7일 이후에 제기된 위 원고들의 청약철회권 행사는 그 행사기간을 도과하여 부적법하다.

(2) 판단

살피건대, 을가 제11호증의 각 기재에 의하면, 피고 A이 그와 여행 등 상품의 구매계약을 체결한 원고 DJ 등 일부 원고들에 대한 항공권 발권 절차를 진행한 사실이 인정되고, 이 사건 소가 위 각 항공권 발권일로부터 7일이 지나 제기된 사실은 기록상 명백하다.

그러나 위 인정사실, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 피고 A로부터 구매한 여행 등 상품은 단순히 항공권을 발권하여 이를 제공하는 것만이 아닌 항공권, 숙박, 현지 일정의 제공 등으로 구성된 이른바 패키지 여행상품으로 보이는 점, 이와 같은 패키지 여행상품의 구체적인 내용은 위와 같은 일체의 여행 서비스를 제공하는 것에 있고, 항공권 발권은 상품 내용의 제공을 위한 피고 A의 내부적인 준비행위에 불과하므로 이를 재화 등의 공급으로 평가할 수는 없는 점 등을 종합하면, 위 인정사실이나 제출한 증거들만으로는 피고 A이 위 원고들에게 재화 등을 공급하였거나 그 공급이 시작되었음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 전자상거래법 제17조 제2항 제3호에 해당한다는 주장

(1) 주장의 요지

원고들의 청약철회권이 아직 행사기간 내에 있다고 하더라도, '시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우'에는 전자상거래법 제17조 제2항 제3호에 의하여 청약철회권을 행사할 수 없다. 피고 A이 원고들에게 제공하여야 할 여행 등 상품은 이미 그 기간이 도과되어 다시 판매하기 곤란할 정도로 가치가 현저히 감소한 경우에 해당하므로, 청약철회권을 행사할 수 없다.

(2) 판단

전자상거래법 제17조 제2항 제3호는 '시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 청약철회 등을 할 수 없다'고 정하고 있다.

살피건대, 피고 A이 제출한 증거들만으로는 피고 A이 이 사건 각 구매계약을 통하여 그 상대방인 원고들에게 제공할 여행 등 상품의 가치가 판매하기 곤란할 정도로 현저히 감소하였음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 나아가 설령 피고 A의 주장과 같이 위 원고들에게 제공할 여행 등 상품의 가치가 현저히 감소하였다고 보더라도, 이는 피고 A이 그 상대방인 원고들에게 여행 등 상품의 제공을 거부하고 이를 이행하지 않은 것이 그 원인인 이상, 피고 A이 그와 같은 사유만을 들어 위 원고들의 청약철회권 행사를 제한하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다.

라) 기타 대금반환의무를 부담하지 않는다는 주장

(1) 주장의 요지

(가) 소비자가 지급한 대금이 결제대행업체에게 지급된 단계에서는 통신판매업자는 전자상거래법 제18조 제3항 본문, 같은 법 시행령 제28조의3 제4호에 의하여 결제대행업체에게 결제대금 청구를 정지하거나 취소하도록 할 의무만을 부담하고 소비자에게 청약철회에 따른 대금반환의무를 별도로 부담하지 않으므로, 피고 A은 원고들에게 대금을 반환할 의무가 없다.

(나) 전자상거래법 제18조 제11항이 정한 청약철회에 따른 대금환급의무에 관한 통신판매업자 등의 연대책임 규정은 연대책임을 부담하는 주체들이 수령한 대금 범위에 한하여 각 연대책임을 부담하여야 하는 것으로 보아야 한다. 피고 A은 피고 PG사 및 CQ, CR로부터 이 사건 각 구매계약에 따른 대금을 수령한 사실이 없는 이상, 청약철회에 따른 대금반환의무를 별도로 부담하지 않는다.

(2) 판단

(가) 첫 번째 주장에 관하여 본다. 전자상거래법 제18조 제3항 본문은 '청약철회로 인하여 재화 등의 대금을

환급할 때 소비자가 「여신전문금융업법」 제2조제3호에 따른 신용카드나 그 밖에 대통령령으로 정하는 결제수단으로 재화 등의 대금을 지급한 경우에는 지체 없이 해당 결제수단을 제공한 사업자(이하 '결제업자'라 한다)에게 재화 등의 대금 청구를 정지하거나 취소하도록 요청하여야 한다'고 정하고 있다. 위 규정의 취지는 통신판매업자가 전자상거래법 제18조 제2항에 의하여 청약철회에 따른 대금환급의무가 있음을 전제로 통신판매업자가 결제업자로부터 대금을 아직 지급받지 않은 상황인 경우 결제업자에게 대금 청구를 정지하거나 취소하도록 요청하여 결제업자가 소비자 등으로부터 받은 대금을 그대로 반환하게 함으로써 소비자의 청약철회권의 실효성을 확보하기 위함에 있는 것일 뿐, 통신판매업자의 대금반환의무를 면제하는 규정으로 볼 수 없다.

한편 전자상거래법 시행령 제28조의3 제4호^[9]는 같은 법 제13조 제2항 제10호^[10] 및 시행령 제19조의3 제1항^[11]에서 정한 제3자의 결제대금예치제도와 관련하여 결제대금을 예치받은 제3자가 통신판매업자에게 결제대금을 지급하기 전에 소비자에게 대한 환급사유가 발생한 경우 그 예치대금을 소비자에게 환급하여야 한다는 취지의 규정이다. 그러나 피고 A이 제출한 증거들만으로는 피고 PG사들이 전자상거래법 제19조의3 제1항에서 정한 제3자에 해당함을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(나) 두 번째 주장에 관하여 본다.

전자상거래법 제18조 제11항은 '통신판매업자, 재화 등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자가동일인이 아닌 경우에 청약철회 등에 의한 재화 등의 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 진다'고 정하고 있다. 위 규정의 취지는 통신판매업자가 현재 소비자 등으로부터 대금을 수령하였는지 여부와 무관하게 그로 하여금 재화 등 대금을 받은 자 등과 연대하여 대금을 환급할 책임을 부담케 함으로써 소비자가 환급을 받지 못하는 상황을 방지하는 데 있다.

위와 같은 전자상거래법 제18조 제11항의 내용 및 그 입법취지에 비추어 보면, 통신판매업자인 피고 판매사들이 피고 PG사 등으로부터 대금을 수령하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 청약철회권에 따른 대금반환의무를 면한다고 볼 수 없다.

마) 소결론

피고 A의 주장은 모두 이유 없다.

4) 피고 B의 주장에 관한 판단

가) 상품 등 구매계약의 당사자가 아니라는 주장

피고 B는, 자신은 CQ, CR를 통하여 여행 등 상품을 공급하는 자일 뿐, 위 상품을 공급받은 원고들과 각 구매 계약을 체결한 당사자는 어디까지나 CQ, CR이므로 피고 B가 위 각 구매계약의 당사자로서 대금을 반환할 의무가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 각 구매계약에서 CQ, CR는 당사자들 사이의 계약 체결을 중개하고 결제대행업체로부터 대금을 수령받아 이를 통신판매업자에게 지급하는 역할만을 수행하고, 피고 판매사들은 CQ, CR의 위와 같은 중개를 통하여 원고들과 이 사건 각 구매계약을 체결한 것이므로, 피고 B는 그 상대방인 원고들과 사이에 관한 구매계약의 계약당사자에 해당한다. 피고 B의 이 부분 주장은이유 없다.

나) 청약철회권 행사기간 도과에 관한 주장

피고 B는 피고 B와 여행 등 상품 계약을 체결한 원고들 중 일부에 대하여 항공권 발권 절차를 진행하였으므로 위 항공권 발권일자로부터 7일 이후에 제기된 위 원고들의 청약철회권 행사는 그 행사기간을 도과하여 부적법하다는 취지로 주장한다.

그러나 위 주장과 같은 사실을 인정할 아무런 증거가 없고, 설령 피고 B가 여행 등 상품 계약을 체결한 원고들에게 항공권 발권 절차를 진행하였다고 보더라도 이는 피고 B의 내부적인 준비행위에 불과한 점 등에서 그러한 사실만으로는 위 원고들에게 재화 등을 공급하였거나 그 공급이 시작되었음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 소결론

피고 B의 주장은 모두 이유 없다.

5) 피고 C의 주장에 관한 판단

피고 C은, 소비자들이 CQ, CR를 통하여 피고 C의 여행 등 상품을 주문하는 것은 청약의 의사표시에 해당하는데, 이후 피고 C은 이 사건 사태 이후 여행 가능 여부 및 세부 일정을 확정하거나 CQ, CR 등으로부터 대금을 지급받는 등으로 위 청약에 관한 승낙의 의사를 표시한 사실이 없으므로 피고 C과 그 상품을 주문한 원고들 사이의 구매계약이 성립되지 않았다는 취지로 주장한다.

그러나 피고 C로부터 여행 등 상품을 주문한 원고들 사이에 결제승인정보를 받은 위 피고가 상품구매가 확정되었다는 메시지를 소비자들에게 발송함으로써 구매계약이 성립하였음은 기초사실에서 본 바와 같고, 달리

이에 대한 반증이 없다. 피고 C이주장하는 사정은 계약 체결 이후 그 이행을 위한 준비행위 내지 대금 정산에 관한 것에 불과하므로 그와 같은 사정만으로 피고 C와 상품을 주문한 원고들 사이의 구매계약이 성립되지 않았다고 볼 수 없다. 피고 C의 위 주장은 이유 없다.

6) 피고 BU, CC의 주장에 관한 판단

피고 BU, CC는, 자신은 CQ, CR를 통하여 여행 등 상품을 공급하는 자일 뿐, 위 상품을 공급받은 원고들과 각 구매계약을 체결한 당사자는 어디까지나 CQ, CR이므로 피고 B가 위 각 구매계약의 당사자로서 대금을 반환할 의무가 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 각 구매계약에서 CQ, CR는 당사자 사이의 계약 체결을 중개한 자이고 피고 BU, CC가 통신판매업체로서 상품 등 구매계약의 계약당사자에 해당함은 기초사실에서 본 바와 같다. 위 피고들의 주장은 이유 없다.

7) 피고 BZ의 주장에 관한 판단

가) 상법상 위탁매매계약 주장

(1) 주장의 요지

이 사건 각 구매계약은 CQ, CR가 위탁자인 피고 판매사들로부터 위탁을 받아 원고들과 계약을 체결한 것으로서 상법상 위탁매매계약에 해당하므로 청약철회에 따른 대금환급의무 역시 역시 CQ, CR가 부담하여야 한다.

(2) 판단

살피건대, 피고 BZ가 제출한 증거들만으로는 CQ, CR가 피고 BZ와 사이에 위탁매매약정을 체결하였음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 증거가 없다. 오히려 기초사실에서 본 바와 같이 CQ, CR는 이 사건 각 구매계약에서 소비자와 통신판매업자들과의 계약 체결을 중개하고 결제대행업체로부터 대금을 수령받아 이를 통신판매업자에게지급하는 역할만을 하는 사실만이 인정될 뿐이다. 피고 BZ의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 청약철회권 행사 기간 도과 주장에 관한 주장

(1) 주장의 요지

피고 BZ는 2024. 5. 13. 원고 AR과, 2024. 7. 9. 원고 DK와, 2024. 7. 17. 원고 DL과 사이에 각 호텔숙박계약을 체결하였고, 위 각 계약 체결일과 동시에 호텔 예약이 확정됨으로써 재화 등의 공급이 시작되었다. 따라서 위 각 예약일로부터 7일 이후에 제기된 위 원고들의 청약철회권 행사는 그 행사기간을 도과하여 부적법하

다

(2) 판단

살피건대, 피고 BZ가 2024. 5. 13. 원고 AR과, 2024. 7. 9. 원고 DK와, 2024. 7. 17. 원고 DL과 사이에 각 호텔숙박계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 나아가 피고 BZ의 주장과 같이 위 각 체결일에 호텔 예약이 확정되었다고 볼만한 아무런 증거가 없다. 또한 설령 호텔 예약이 확정된 사실이 인정된다고 하더라도 통상적으로 호텔숙박계약의 목적은 호텔 용역을 이용함에 있고, 호텔 용역을 제공함으로써 그 공급이 시작되는 점 등에서 피고 BZ가 제출한 증거만으로는 재화 등의 공급이 시작된 사실을 인정하기 부족하다. 피고 BZ의 이 부분 주장은 이유 없다.

8) 피고 CB의 주장에 관한 판단

피고 CB은, 자신과 구매계약을 체결한 원고들에게 여행 등 상품의 제공을 모두 이행하였으므로 위 원고들은 청약철회권을 행사할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 피고 CB이 제출한 증거(을차 제1호증)만으로는, 위 피고가 자신과 구매계약을 체결한 원고들에게 여행 등 상품을 제공하였음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고 CB의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 소결론

따라서 피고 판매사들은 원고들에게 별지3 표 '청구금액'란 기재 각 돈 및 원고들이 구하는 바에 따라, 피고 판매사 중 피고 B, CA에 대하여는 이 사건 소장 부분이 위 피고들에게 송달된 다음 날인 2025. 7. 25.부터, 피고 B, CA를 제외한 나머지 피고 판매사에 대하여는 이 사건 소장 부분이 위 나머지 피고들에게 송달된 다음 날인 2025. 7. 26.부터 각 다 갚는 날까지 전자상거래법 제18조 제2항 및 같은 법 시행령 제21조의3이 정한 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다(이와 같이 피고 판매사들에 대하여 청약철회에 기한 대금반환청구를 인용하는 이상, 해제권 행사에 기한 대금반환청구에 관하여는 나아가 판단하지 않는다).

5. 원고들의 피고 PG사들에 대한 청구에 관한 판단

가. 원고 CZ, DA, DB, DC, DD(순번 108, 168, 383, 392, 563)의 피고 CF에 대한 각 청구에 관한 판단

원고 CZ, DA, DB, DC, DD는 CR를 통하여 피고 A과 여행 등 상품의 구매계약을 체결하면서 그 대금 지급

에 있어서 피고 CF의 전자지급결제대행서비스를 이용하였다고 주장하며 이 부분 청구를 구한다.

살피건대, 원고 CZ, DM, DB, DC, DD가 CR를 통하여 각 피고 A과 여행 등 상품의 구매계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같다. 여기에 당사자들 사이에 다툼이 없는 사실, 앞서 든 증거, 을거 제1 내지 5호중의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 피고 CF는 포털 사이트 DN 회원에게 전자지급결제대행서비스 등을 총칭하는 'DO' 서비스를 제공하는 사실, ② 위 회원이 DO 서비스를 이용하기 위해서는 통신판매업자 또는 통신판매중개업자가 피고 CF와 'DO 가맹점 계약'을 체결하여야 하는 사실, ③ DO 가맹점 계약에 따른 가맹유형은 주문형, 결제형, 종합형, 인증형으로 구분되는 사실, ④ 그중 주문형, 결제형, 종합형은 주문과정에서 결제수단으로 'DO'가 제공되는 반면 인증형은 'DO'는 그 이용 고객의 본인 인증 서비스 등만을 제공할 뿐 대금의 결제는 다른 결제대행업체가 제공하는 결제수단을 통해 이루어지는 사실, ⑤ CR는 피고 CF와 DO 가맹점 계약을 체결하면서 가맹점 계약의 형태를 '인증형'으로 체결하였고, 전자지급결제대행서비스는 피고 BV로부터 제공받은 사실을 추가로 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고 CZ, DA, DB, DC, DD가 피고 A과 여행 등 상품의 구매계약을 체결하면서 그 대금 지급에 있어서 피고 BV의 전자지급결제대행서비스를 이용하였다고 봄이 타당하므로, 제출한 증거만으로는 위 원고들이 피고 CF의 전자지급결제대행서비스를 이용한 사실을 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 원고 CZ, DA, DB, DC, DD의 피고 CF에 대한 각 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

나. 원고들^[12]의 피고 PG사^[13]들에 대한 전자상거래법 제18조 제11항에 기한 대금반환청구에 관한 판단

1) 전자상거래법 제18조 제11항의 '소비자로부터 재화 등의 대금을 받은 자'에 관한 해석

전자상거래법 제18조 제2항은 통신판매업자(소비자로부터 재화 등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자를 포함한다)는 소비자가 청약철회를 하고 재화 등을 반환한 경우 그로부터 3영업일 이내에 지급받은 재화 등의 대금을 환급하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제11항은 통신판매업자, 재화 등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자가 동일인이 아닌 경우에 이들은 청약 철회 등에 의한 재화 등의 대금 환급과 관련된 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 진다고 규정하고 있다.

위와 같이 전자상거래법 제18조 제2항, 제11항에서 '소비자로부터 재화 등의 대금을 받은 자'를 통신판매업

자에 포함시켜 대금 환급 책임을 지우는 것은 통신판매업자가 통신판매업자로 신고·표시되지는 아니하였으나 자신과 동일한 경제적 이익을 향유하는 자를 통해 대금을 수령하여 그 이익을 취득하고도 청약 철회에 따른 대금의 환급의무는 면하는 부당한 상황을 규제함으로써 소비자의 청약 철회 및 대금 환급에 대한 권리를 더욱 확실히 보장하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 위 각 조항에서 정하는 '소비자로부터 재화 등의 대금을 받은 자'란, 대금을 받은 사실이 있는 모든 자를 의미하는 것이 아니라 소비자의 입장에서 볼 때 통신판매업자와 동일시할 수 있거나 그와 하나의 거래단위를 구성하는 자로서 대금을 최종적으로 수령하여 이를 관리하는 자를 의미한다고 봄이 상당하다.

2) 구체적 판단

위와 같은 해석을 전제로 살피건대, 원고들이 결제대행업체인 피고 PG사들이 제공하는 결제서비스를 이용하여 그 대금을 결제한 사실, 피고 PG사들은 위 결제대금을 수령하여 수수료를 공제한 나머지 돈을 재차 CQ, CR에게 지급한 사실은 앞서 본 바와 같다.

위 인정사실에 의하면, 피고 PG사는 결제대행업체로서 CQ, CR에게 결제대금을 지급하는 대금의 전달 역할만을 수행하였을 뿐이므로, 통신판매업자와 동일시할 수 있거나 그와 하나의 거래단위를 구성하는 자로서 대금을 최종적으로 수령하여 관리하는 자에 해당한다고 할 수 없다.

따라서 원고들의 피고 PG사들에 대한 주장은 이유 없다.

다. 원고들의 피고 PG사에 대한 여신전문금융업법 제19조 제7항 제3호에 기한 대금반환청구에 관한 판단
원고들은 이 사건 각 구매계약이 청약철회 또는 해제로 실효되었으므로, 피고 PG사들이 여신전문금융업법 제19조 제7항 제3호에 따라 위 각 구매계약의 당사자인 피고 판매사들과 연대하여 원고들에게 결제대금을 반환할 책임이 있다고 주장한다.

여신전문금융업법 제19조 제7항 제3호는 결제대행업체가 신용카드회원 등으로부터 거래의 취소 또는 환불 등을 요구받은 경우 이에 따라야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제72조 제1항 제5호는 결제대행업체가 위 규정을 위반한 경우 과태료를 부과하도록 정하고 있다. 그러나 위 각 규정은 그 문언에 비추어보더라도 결제대행업체가 거래취소 또는 환불 요구를 적정하게 처리하도록 하는 업무상 준수 의무와 그 위반에 대한 행정상 제재를 정한 것일 뿐, 결제대행업체가 신용카드회원 등에 대하여 독자적인 결제대금 반환채무를 부담한다거나 판매자와 공동하여 이를 반환하여야 함을 정하고 있지 않다. 따라서 여신전문금융업법 제19조 제7항 제3

호는 결제대행업체가 거래 취소 또는 환불 요구를 받은 경우 관련 절차에 따라 이를 처리하도록 정한 규정으로 보아야 하고, 위 규정만으로 피고 PG사들이 피고 판매사들과 공동하여 원고들에게 결제대금을 반환할 사법상 의무를 부담한다고 보기는 어렵다.

따라서 원고들의 피고 PG사에 대한 이 부분 주장 역시 이유 없다.

6. 결론

원고들(원고 CL, CM, CN, CO, CP 제외)의 피고 판매사에 대한 각 청구는 모두 이유 있어 이를 인용하고, 원고들의 피고 PG사에 대한 각 청구 및 원고 CL, CM, CN, CO, CP의 피고들에 대한 각 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 고승일(재판장) 김정원 이승재

미주

[1] 별지1 원고들 명단의 원고들 순번은 이 사건 소장 기재 원고들 순번 중 변론종결일까지 소를 전부 취하한 원고들 [D(소장 기재 순번 16), E(소장 기재 순번 168), F(소장 기재 순번 128), G(소장 기재 순번 263)]을 제외한 나머지 원고들을 기준으로 새로 기재하였다. 다만 각주 2)에서 보는 바와 같이 변론종결 후 소가 취하된 원고들은 위 원고들 명단에서 기재하지 않았으나, 이미 기재한 나머지 원고들의 순번을 재차 수정하지는 않는다.

[2] 이 사건 변론종결 후 ① 원고 H, I, J, K, L, M, N(순번 332, 353, 363, 369, 414, 598, 599, 7명)은 2026. 6. 10.자 소취하서를 통하여, ② 원고 O, P(순번 411, 412, 2명)은 2026. 6. 11.자 소취하서를 통하여, ③ 원고 Q, R, S(순번 313, 348, 587, 3명)은 2026. 6. 15.자 각 소취하서를 통하여, ④ 원고 T, U(순번 127, 232, 2명)은 2026. 6. 18.자 각 소취하서를 통하여, ⑤ 원고 V, W, X, Y, Z, AA, AB(순번 27, 51, 105, 116, 379, 432, 581, 7명)는 2026. 6. 19.자 각 소취하서를 통하여, ⑥ 원고 AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, F, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS(순번 17, 39, 52, 55, 63, 64, 67, 91, 93, 110, 126, 144, 159, 169, 177, 230, 244, 252, 260, 262, 271, 281, 286, 337, 339, 346, 349, 351, 358, 399, 441, 448, 464, 489, 493, 494, 496, 497, 501, 512, 515, 519, 544, 547, 583, 590, 46명)은 2026. 6.22.자 소취하서를 통하여 그 상대방인 피고들에 대한 소를 취하한다고 진술하였다. 이에 대하여 그 상대방인 피고들은 소취하동의서를 제출하거나 소취하서를 송달받은 후 2주가 경과하기까지 별다른 이의를 제기하지 않아 위 원고들 중 원고 BT(순번 94)를 제외한 나머지 원고들(66명)의 소가 전부 취하되었다(원고 BT의 경우 피고 주식회사 BU 및 주식회사 BV에 대한 3,030,000원 청구 부분에 한하여만 소가 취하되어 아직 소송 계속 중에 있다).

[3] 각주 1)에서 본 바와 같이 E(소장 기재 순번 168)이 소를 전부 취하함에 따라 주식회사 BW(소장 기재 순번 9)에 대한 소는 전부 취하되었다. 이에 따라 피고들 순번은 주식회사 BW를 제외한 나머지 피고들을 기준으로 새로 기재하였다.

[4] 별지3 표 순번 순번 28, 78, 147, 454, 529에 해당하는 원고들.

[5] 원고들이 제출한 이 사건 2026. 5. 19.자 준비서면에는 원고 CU, CV, AR, CW, CX, CY(순번 70, 76, 252, 550, 559, 592)가 지급을 구하는 돈을 별지 표 '청구금액'란 각 돈으로 청구취지를 감축한다는 내용이 포함되어 있고, 위 준비서면은 제3회 변론기일에 진술되었다.

[6] 다만 원고 CL, CM, CN, CO, CP(순번 28, 78, 147, 454, 529)은 아래에서 보는 바와 같이 그 명의로 계약을 체결하였다고 볼 수 없으므로 제외한다. 이하 기초사실 부분에 한하여 같다.

[7] 다만 원고 CZ, DA, DB, DC, DD(순번 108, 168, 383, 392, 563)은 아래 5.항에서 보는 바와 같이 피고 CF의 전자지급결제대행서비스를 이용하였다는 주장과 달리 피고 BV의 전자지급결제대행서비스를 이용하였다.

[8] 원고 CL, CM, CN, CO, CP를 제외한 나머지 원고들. 이하 제6항 이전까지 같다.

[9] 제19조의3 제1항에 따른 제3자(이하 "제3자"라 한다)는 예치된 결제대금을 법 제24조제4항에 따라 다음 각 호의 방법으로 통신판매업자에게 지급하거나 소비자에게 환급한다. 4. 제3자가 통신판매업자에게 결제대금을 지급하기 전에 소비자가 그 결제대금을 환급받을 사유가 발생한 경우에는 그 결제대금을 소비자에게 환급한다.

[10] 제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공) ② 통신판매업자는 소비자가 계약체결 전 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 하며, 계약이 체결되면 계약자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약내용에 관한 서면을 재화등을 공급할 때까지 교부하여야 한다. 다만, 계약자의 권리를 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 계약자를 갈음하여 재화등을 공급받는 자에게 계약내용에 관한 서면을 교부할 수 있다. 10. 소비자가 구매의 안전을 위하여 원하는 경우에는 재화등을 공급할 때까지 대통령령으로 정하는 제3자에게 그 재화등의 결제대금을 예치하는 것(이하 "결제대금예치"라 한다)의 이용을 선택할 수 있다는 사항 또는 통신판매업자의 제24조제1항에 따른 소비자피해보상보험계약등의 체결을 선택할 수 있다는 사항(제15조제1항에 따른 선지급식 통신판매의 경우에만 해당하며, 제24조제3항에 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하는 경우는 제외한다)

[11] 제19조의3(제3자의 범위 등) ① 법 제13조제2항제10호에서 "대통령령으로 정하는 제3자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 법 제13조제2항제10호의 결제대금예치 업무를 하기 위하여 「전자금융거래법」 제28조 제2항제5호 및 같은 법 시행령 제15조제3항제1호에 따라 금융위원회에 등록한 자로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 사업자 가. 법 제24조제1항에 따른 소비자피해보상보험계약등(이하 "소비자피해보상보험계약등"이라 한다)을 체결할 것 나. 「금융위원회의 설치에 관한 법률」 제38조 각 호의 기관 또는 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서에 결제대금의 예치만을 위한 계좌로 개설·통보한 계좌에 소비자의 결제대금을 예치할 것 2. 「전자금융거래법」 제28조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 금융기관

[12] 원고 CZ, DA, DB, DC, DD를 제외한 나머지 원고들. 이하 6.항 이전까지 같다.

[13] 피고 CF를 제외한 나머지 피고들. 이하 6.항 이전까지 같다.

별지

별지

별지2

관련 법령

▣ 전자상거래 등에서의 소비자에 관한 법률

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “전자상거래”란 전자거래(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래를 말한다. 이하 같다)의 방법으로 상행위(商行為)를 하는 것을 말한다.
2. “통신판매”란 우편·전기통신, 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역을 제공받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 또는 용역(이하 “재화등”이라 한다)을 판매하는 것을 말한다. 다만, 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매는 통신판매의 범위에서 제외한다.
3. “통신판매업자”란 통신판매를 업(業)으로 하는 자 또는 그와의 약정에 따라 통신판매업무를 수행하는 자를 말한다.
4. “통신판매중개”란 사이버물(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위를 말한다.
5. “소비자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. 사업자가 제공하는 재화등을 소비생활을 위하여 사용(이용을 포함한다. 이하 같다)하는 자
 - 나. 가목 외의 자로서 사실상 가목의 자와 같은 지위 및 거래조건으로 거래하는 자 등 대통령령으로 정하는 자
6. “사업자”란 물품을 제조(가공 또는 포장)을 포함한다. 이하 같다)·수입·판매하거나 용역을 제공하는 자를 말한다.

제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공)

- ② 통신판매업자는 소비자가 계약체결 전에 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 하며, 계약이 체결되면 계약자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약내용에 관한 서면을 재화등을 공급할 때까지 교부하여야 한다. 다만, 계약자의 권리를 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 계약자를 갈음하여 재화등을 공급받는 자에게 계약내용에 관한 서면을 교부할 수 있다.

제17조(청약철회등)

- ① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래당사자가 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다.
1. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 다만, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일
 - ② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따른 조치를 하지 아니하는 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다
 3. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
 - ④ 제1항 또는 제3항에 따른 청약철회등을 서면으로 하는 경우에는 그 의사표시가 적힌 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생한다.
 - ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 재화등의 훼손에 대하여 소비자의 책임이 있는지 여부, 재화등의 구매에 관한 계약이 체결된 사실 및 그 시기, 재화등의 공급 사실 및 그 시기 등에 관하여 다툼이 있는 경우에는 통신판매업자가 이를 증명하여야 한다.

제18조(청약철회등의 효과)

- ① 소비자는 제17조제1항 또는 제3항에 따라 청약철회등을 한 경우에는 이미 공급받은 재화등을 반환하여야 한다. 다만, 이미 공급받은 재화등이 용역 또는 디지털콘텐츠인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 통신판매업자(소비자로부터 재화등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자를 포함한다. 이하 제2항부터 제10항까지의 규정에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급하여야 한다. 이 경우 통신판매업자가 소비자에게 재화등의 대금 환급을 지연한 때에는 그 지연기간에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(이하 “지연배상금”이라 한다)를 지급하여야 한다.
3. 통신판매업자가 재화등을 공급하지 아니한 경우에는 제17조제1항 또는 제3항에 따라 청약철회등을 한 날
5. 용역 또는 「문화산업진흥 기본법」 제2조제5호의 디지털콘텐츠의 제공이 개시된 경우. 다만, 가분적 용역 또는 가분적 디지털콘텐츠로 구성된 계약의 경우에는 제공이 개시되지 아니한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 통신판매업자는 제1항 및 제2항에 따라 재화등의 대금을 환급할 때 소비자가 「여신전문금융업법」 제2조제3호에 따른 신용카드나 그 밖에 대통령령으로 정하는 결제수단으로 재화등의 대금을 지급한 경우에는 지체 없이 해당 결제수단을 제공한 사업자(이하 “결제업자”라 한다)에게 재화등의 대금 청구를 정지하거나 취소하도록 요청하여야 한다. 다만, 통신판매업자가 결제업자로부터 해당 재화등의 대금을 이미 받은 때에는 지체 없이 그 대금을 결제업자에게 환급하고, 그 사실을 소비자에게 알려야 한다.
- ④ 제3항 단서에 따라 통신판매업자로부터 재화등의 대금을 환급받은 결제업자는 그 환급받은 금액을 지체 없이 소비자에게 환급하거나 환급에 필요한 조치를 하여야 한다.

- ⑪ 통신판매업자, 재화등의 대금을 받은 자 또는 소비자와 통신판매에 관한 계약을 체결한 자가 동일인이 아닌 경우에 이들은 제17조제1항 및 제3항에 따른 청약철회등에 의한 제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 재화등의 대금 환급과 관련한 의무의 이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제20조(통신판매중개자의 의무와 책임)

- ① 통신판매중개를 하는 자(이하 "통신판매중개자"라 한다)는 자신이 통신판매의 당사자가 아니라는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있도록 총리령으로 정하는 방법으로 미리 고지하여야 한다.
- ② 통신판매중개를 업으로 하는 자(이하 "통신판매중개업자"라 한다)는 통신판매중개를 의뢰한 자(이하 "통신판매중개의뢰자"라 한다)가 사업자인 경우에는 그 성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명)·주소·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하여야 하고, 통신판매중개의뢰자가 사업자가 아닌 경우에는 그 성명·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 거래의 당사자들에게 상대방에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

▣ 전자상거래 등에서의 소비자에 관한 법률 시행령

제21조의3(지연배상금의 이율)

법 제18조제2항 각 호 외의 부분 후단에서 "대통령령으로 정하는 이율"이란 연 100분의 15를 말한다.

▣ 여신전문금융업법

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. "신용카드가맹점"이란 다음 각 목의 자를 말한다.

나. 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드회원들에게 물품의 판매 또는 용역의

제공 등을 하는 자를 위하여 신용카드등에 의한 거래를 대행(代行)하는 자(이하 "결제대행업체"라 한다)

제19조(가맹점의 준수사항)

- ⑦ 결제대행업체는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.
 - 3. 신용카드회원등이 거래 취소 또는 환불 등을 요구하는 경우 이에 따를 것
 - 4. 그밖에 신용카드회원 등의 신용정보보호 및 건전한 신용카드거래를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

제72조(과태료)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.
 - 5. 제19조제3항·제7항 또는 제19조의2를 위반한 자

■ 전자금융거래법

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 정의는 다음과 같다.

- 4. "전자금융업자"라 함은 제28조의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 한 자(금융회사는 제외한다)를 말한다.
- 19. "전자지급결제대행"이라 함은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 말한다.

제28조(전자금융업의 허가과 등록)

- ② 다음 각 호의 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다.
 - (단서 생략)
 - 4. 전자지급결제대행에 관한 업무. 끝.